

AÇÃO PENAL 557 SANTA CATARINA

RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA
REVISOR : MIN. DIAS TOFFOLI
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
ADV.(A/S) : CARLOS ADAUTO VIRMOND VIEIRA E
OUTRO(A/S)

DECISÃO

AÇÃO PENAL. SENADOR DA REPÚBLICA. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. DENUNCIADO COM MAIS DE 70 ANOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ARQUIVAMENTO DETERMINADO.

Relatório

1. Ação Penal instaurada na 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC contra o Senador da República LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA para apurar suposta prática do crime de falsidade ideológica, nos termos seguintes:

“(...) Consoante depreende-se do procedimento em anexo , o denunciado foi investigado e processado por improbidade administrativa (fls. 05 a 36) pelo Ministério Público porque, em síntese, na condição de Prefeito Municipal, editou a circular nº 5 GP (fls. 44) datada de 21 de maio de 2001, pela qual determinou a todos os secretários, presidentes e diretores das Secretarias, Fundações, Autarquias e Empresas de Economia Mista do Município de Joinville que dessem total prioridade ao atendimento das reivindicações dos vereadores da bancada governista, inclusive prevendo que o não atendimento da ilegal determinação, seria considerado falta grave, a ensejar eventual sanção administrativa.

AP 557 / SC

Entretanto, no curso da investigação mencionada, o demandado prestou informações requisitadas pelo Ministério Público, oportunidade em que, através do ofício nº 1179/GP, datado de 11 de junho de 2001 (fls. 43), noticiou a edição de nova Circular, datada de 24 de maio de 2001, com o nº 7/GP (fls. 45) alterando a 5/GP no que se lê “dos Vereadores que compõem a Bancada Governista” para “dos Vereadores que compõem a nossa Colenda Câmara Municipal”, e ainda no que se lê “seja dada especial atenção aos Vereadores da Bancada Governista” para “seja dada especial atenção a TODOS OS VEREADORES de nosso legislativo.”

Suspeitando que o novel ato administrativo fosse artificioso, porquanto datado de 24 de maio de 2001, ou seja, 3 dias depois da edição da primeira circular, a de nº 05/GP, ao passo que a assessoria do município já dera conta da veracidade desta sem fazer alusão àquela, via nota jornalística de 06 de junho de 2001, o autor da predita ação civil pública postulou busca dos livros de protocolo do gabinete do Sr. Prefeito Municipal, ou daqueles em que estão registradas as Circulares, bem como eventuais registros que comprovem a distribuição ou circulação delas, o que foi deferido (fls. 50 a 62).

Na diligência respectiva (fls. 72), além do livro de protocolo e cópia dos arquivos de computador onde estavam gravadas todas as Circulares expedidas pelo Prefeito Municipal de Joinville, foi apreendida a Circular nº 06/GP, datada de 05 de junho de 2001, isto é, produzida com data posterior à Circular 07/GP.

Registra-se que determinada a reprodução pelo juízo do inteiro conteúdo do citado disquete apreendido (fls. 185/186), verificou-se a data de criação de cada arquivo, de modo que terminou comprovado ter a Circular nº 07/GP (fls. 260/261) sido criada no dia “11/06/01 12:04”, ou seja, bem depois da data consignada no próprio documento público e da requisição ministerial.

Com isso, prevalecendo-se de seu cargo de Prefeito Municipal, inseriu o acusado declaração falsa (data atrasada) em documento público, com o fim de desvirtuar os reais efeitos da Circular 05/GP e simular expontânea correção deste ato administrativo, conduta que importa na alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante.

Agindo como agiu, violou o denunciado ao disposto no Art. 299

AP 557 / SC

*“caput”, do CP, c.c. o seu Parágrafo Único, primeira parte, de sorte que espera-se seja ele processado e julgado na forma da lei, com sua condenação, ao final, às sanções penais aplicáveis.
(...)”*

2. A denúncia foi recebida em 5.12.2002 (fls. 283), e em 20.1.2011 os autos foram recebidos neste Supremo Tribunal Federal (fls. 644), pela diplomação do denunciado no cargo de Senador da República.

3. Às fls. 721/722 o Ministério Público Federal requereu a oitiva da testemunha Viviane Kalef e a degravação da mídia juntada às fls. 674.

4. A defesa requereu, às fls. 730, cópia integral da presente ação vindo-me os autos conclusos em seguida.

Analisados os elementos havidos nos autos, **DECIDO.**

5. As diligências requeridas pelas partes são desnecessárias por se evidenciar a prescrição da pretensão punitiva estatal, *“matéria de ordem pública (CPP, art. 61), que poderá ser arguida a tempo e reconhecida em qualquer instância ou Tribunal, de ofício, inclusive (CPP, art. 654, §2º)”* (AI 600500 AgR-ED/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 09/12/2013).

6. Pelo que se tem na inicial, o crime de falsidade ideológica imputado ao denunciado teria ocorrido em 11.6.2001, sendo recebida a denúncia em 05.12.2002 (fls. 283).

7. A pena máxima estabelecida para o crime em questão é de cinco anos acrescidos de um sexto, consoante o disposto no parágrafo único do artigo 299 do CP (*Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um*

AP 557 / SC

a três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo Único – Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é do assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.”).

8. A prescrição da pretensão punitiva, para o caso, é balizada em 12 (doze) anos, consoante o preceito do artigo 109, inc. III do C.P.

9. Consta do sítio do Senado Federal (www.senado.gov.br), ter nascido o denunciado em 25.2.1940, contando, atualmente, mais de setenta anos de idade, incidindo a regra prevista no artigo 115 do Código Penal, reduzindo-se pela metade o lapso prescricional definido, que passa a ser de seis anos.

10. Deve-se observar, ainda, ter o denunciado exercido duas vezes mandato de Governador do Estado de Santa Catarina (períodos de 2003/2007 e 2007/2011).

11. Por isso, o prazo prescricional permaneceu suspenso, consoante jurisprudência deste Supremo Tribunal (Inquéritos n. 2179-MG, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 13.12.2004 e 3101-PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ 26.8.2011), entre a data do recebimento do ofício, encaminhado pelo Superior Tribunal de Justiça, solicitando licença à Assembléia Legislativa para a instauração do processo-crime em desfavor do denunciado, e a data de sua renúncia ao mandato eletivo.

12. Logo, o lapso prescricional iniciou-se com o recebimento da denúncia em 05/12/2002 (fls. 283) e foi suspenso em 17/09/2004 (fls. 354), data do recebimento, pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, do primeiro pedido de permissão para processar e julgar a acusação contra o então Governador, tendo transcorrido, no período, o prazo prescricional de 1 ano, 9 meses e 12 dias.

AP 557 / SC

13. Consta do sítio do Governo de Santa Catarina que em 09/04/2006 o denunciado renunciou ao mandato de Governador do Estado, retomando-se a contagem do prazo de prescrição até 08/05/2007 (fls. 376) quando foi recebido, pela Assembleia Legislativa, o segundo pedido de autorização, para instaurar-se processo-crime contra o denunciado, reeleito Governador daquele Estado, tendo transcorrido, nesse período, o lapso prescricional de 1 ano e 29 dias.

14. Em 25.3.2010 (fls. 377) o denunciado renunciou, novamente, ao cargo de Governador de Santa Catarina, retomando-se o lapso prescricional que, desde então, não foi mais suspenso ou interrompido, tendo transcorrido mais de 4 anos e 6 meses até a presente data.

15. Assim, desde a data do recebimento da denúncia (05.12.2002) até o presente momento, excluindo-se o período de suspensão do prazo prescricional (17.9.2004 a 09.4.2006 e 8.5.2007 a 25.3.2010) transcorreu prazo superior a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

16. Pelo exposto, **reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva e declaro extinta a punibilidade do denunciado LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA**, pelos fatos narrados na denúncia, com fundamento nos arts. 107, inc. IV, 109, inc. III e 115 do Código Penal, além do art. 3º, inc. II, da Lei n. 8.038/90 c/c art. 21, inc. XV, e art. 231, §4º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Após o trânsito, archive-se.

Brasília, 21 de outubro de 2014.

Ministra **CÁRMEN LÚCIA**
Relatora